

实际加以使用，但使用的时间、范围有限，在知名度和美誉度等方面均相对较弱，因此涉案商标的保护范围和强度均会受到相应的限制。最后，某酒厂生产的涉案产品中使用的“贵宾”文字为普通黑体字，无任何突出的艺术设计，且与“盛世缘”共同使用，从使用字样所占位置、比例、字体等来看，均未超出说明或客观描述商品适用人群、档次等特点的正当使用“贵宾”一词第一含义的界限。与此同时，涉案产品外包装、酒瓶瓶身的显著位置均贴附使用了某酒厂知名度较高的第86××2号“”、第15××67号“强”商标，并标注了生产企业名称，清晰而全面地标明了商品的来源，在此情况下，相关公众在选购商品时，不会对商品来源产生混淆误认，亦不会误认为某酒厂与王某两者之间具有特定的联系。综上，某酒厂使用“贵宾”字样的行为并非用于识别商品来源的行为，不构成商标意义上的使用，其涉案行为并未侵犯王某对涉案注册商标享有的专用权。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

- 一、撤销一审民事判决书；
- 二、驳回王某的全部诉讼请求。

【法官后语】

商标的基本功能在于区别商品或服务的来源，商标的这一功能被称为识别功能。而商标的识别功能是基于商标所具有的显著性。《中华人民共和国商标法》第九条中规定，申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别。可见，显著性是商标的根本属性，是发挥识别商品和服务来源的关键因素。商标法对商标权的保护本质是对商标识别功能的保护，只要商标合法注册，无论其显著性强弱均应获得保护，但显著性较弱的商标一定程度上会削弱识别商品或服务来源的作用，也就降低了相关公众由此产生混淆误认的可能性。如何在审判中准确把握低显著性商标的侵权认定标准，以下原则可作为参考：

一、商标权的保护范围和强度应当与商标的显著性相一致

对于经核准注册的商标的保护需考虑显著性的强弱。固有显著性强，知名度高的商标，识别商品或服务来源的作用就高，相关公众对来源混淆的可能性就大，商标专用权的保护范围相对较大，从激励市场竞争的优胜者角度，应给予其范围越宽和强度越大的保护。反之，对于固有显著性较弱的商标，其识别商品或服务来源的作用较小，相关公众由此产生混淆的可能性就小，商标专用权的保护范围相对较小，为实现权利人与社会公共资源之间的利益平衡，对其保护范围不宜过宽，否则会妨碍其他市场主体的正当使用，影响公平竞争的市场秩序。因此，对于弱显著性商标在商标侵权判定中应当从严掌握。本案中的“贵宾”文字，作为酒类商品的注册商标本身显著性较低，知名度和美誉度较弱，因此其保护范围和强度均受到相应的限制。

二、是否构成商标性使用是判断是否侵犯弱显著性商标权需要考虑的首要因素

商标权人无权禁止他人非商标意义上的使用行为。因此，判断商标侵权行为，首先应当判断被控侵权行为是否属于商标意义上的使用行为，而商标性使用的判断应以是否用于识别商品来源为标准。如果他人是将与注册商标相同或近似的文字用来叙述、说明商品的特点、质量、数量等或者描述某种商业活动的客观事实，不具有区分商品来源和不同生产者的作用，则他人的使用不属于商标意义上的使用，进而不构成对他人注册商标专用权的侵犯。具体可考虑以下方面：

1. 使用人的主观状态。如构成商标法意义上的使用，使用人主观意图及使用方式必须能够发挥商标标识的识别功能，即使用人主动地体现该标识识别来源的作用，亦即突出性使用。如使用人仅为表达某一词汇固有的第一含义而进行使用，相关公众难以据此知晓该商品或者服务的来源，也就无法体现该标识的商标功能，此种使用方式不应认定为突出性使用，不属于商标意义上的使用。当注册商标含有描述性的要素时，其他生产者出

于说明或客观描述商品特点的 目的，以善意方式在必要的范围内予以标注，只要该种标注没有超出正当、合 理使用的范畴，不会导致相关公众混淆商品来源，就可以认定构成正当使用。

本案中，被诉标识使用字样未超出说明或客观描述商品适用人群、档次等特点的正当使用“贵宾”一词第一含义的界限，构成正当使用。与此同时，在涉案产品外包装、酒瓶瓶身的显著位置均标注了某酒厂知名度较高的注册商标和企业名称，相关公众在选购商品时，不会对商品来源产生混淆误认。

2. 商业惯例和公众使用状态。对于低显著性的商标而言，如果本身没有较高的知名度，且存在大量的市场主体进行使用，基本上可以推定这些市场主体并非出于攀附商标权人的商誉，其使用只是基于商业习惯的描述性使用，并非用于识别商品或服务的来源，进一步印证了不构成商标性使用。

三、妥善运用商标法规定的裁量性法律标准，实现商标权保护的强弱有度

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十一条、第十二条分别对商标法规定的商标近似、商品类似的判断标准进行了规定，上述规定内容都属于裁量性法律标准。在具体案件的裁判中，充分利用裁量性法律标准所允许的弹性空间，实现商标权保护的强弱有度。例如，对比商标是否近似，弱显著性商标对比时应重点考虑涉案商标的字体设计等显著性部分，而非与普通商标一样直接比对文字、读音或含义。本案中，涉案商标受保护的识别性特征为，经特定艺术化设计所形成的“贵宾”艺术字内容或者艺术字及图组合带来的整体效果。至于“贵宾”文字本身，并不单独构成涉案商标的识别性标识特征。因此，比对是否构成商标近似应限定在涉案商标具有显著性特征的艺术设计上，而涉案产品中使用的“贵宾”文字为普通黑体字，无任何突出的艺术设计，因此不构成商标近似。

编写人：北京知识产权法院 范米多

知识产权批量维权案件中损害赔偿数额的确定

—— 上海某公司诉鸡西某超市侵害商标权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

黑龙江省鸡西市中级人民法院(2022)黑03民初38号民事判决书

2. 案由：侵害商标权纠纷

3. 当事人

原告：上海某公司

被告：鸡西某超市

【基本案情】

上海某公司经原国家工商行政管理总局商标局核准取得第111××号“××A”商标的注册商标专用权，核定使用商品为第3类：香皂、药皂、消毒皂、浴液、香波、洗面奶、洗手液、洗发软皂、洗涤剂、沐浴露、化妆品、护肤品、雪花膏、化妆用护肤剂、花露水、爽身粉、痱子粉、去头皮水、发乳、牙膏，注册有效期自1997年10月7日至2007年10月6日。经续展，该商标有效期至2027年10月6日。2002年“x×A” 注册商标被认定为驰名商标。

2021年12月23日，辽宁某公证处出具辽x字第x×号公证书，载明：“2021年8月21日，公证人员随同上海某公司委托代理人指派的工作人员来到鸡西某超市，对上述地点进行了拍照，使用手机上的某地图软件在该商店门口进行定位并截屏，工作人员在该店内以手机支付宝支付的方式，支付了人民币10元购买了标有‘××A’字样的驱蚊花露水一瓶，购买行为结束后，公证人员对上述

所购物品进行拍照，并密封带回公证处。2021年9月8日，对拆封后的上述所购物品进行鉴定，并出具《上海某公司产品鉴定书》，公证人员对上述所购物品再次进行密封并加贴密封签后拍照。”公证书所附《上海某公司产品鉴定书》鉴定结论：以上规格、批号的产品经我公司鉴定，非我公司生产的产品，属侵犯我公司注册商标专用权的假冒产品。

2022年以来，上海某公司以批量诉讼的方式进行司法维权。截至本案一审作出时，上海某公司以鸡西辖区内的不同商超为被告，提起侵害商标权纠纷诉讼61件。

【案件焦点】

1. 鸡西某超市是否侵犯了上海某公司的涉案注册商标权；2. 如何判定鸡西某超市的责任。

【法院裁判要旨】

黑龙江省鸡西市中级人民法院经审理认为：辽x字第××号公证书能证明鸡西某超市销售了被诉侵权商品，被诉侵权商品使用的“××A”商标与涉案第111×x号“x×A”注册商标相同，核定使用的花露水商品属同种商品。鸡西某超市未举证证明其销售的被诉侵权商品是上海某公司或经其授权许可生产、销售的合法商品，故鸡西某超市销售涉案商品侵害了上海某公司涉案第111××号“××A”注册商标权。鸡西某超市不能证明被诉侵权商品系来源于上海某公司的真实商品，亦不能证明其所销售的带有涉案“××A”注册商标的被诉侵权商品具有合法来源，应当承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。由于上海某公司因被侵权所受损失和鸡西某超市因侵权所得利益均难以确定，且上海某公司未提供合理支出费用的证据，故根据鸡西某超市侵权行为的性质、主观过错，销售侵权商品的种类、价格、期间、地域范围、经营规模、所处商业区域、后果等情况，考虑当地经济发展状况、涉案注册商标的声誉，酌情确定鸡西某超市赔偿上海某公司经济损失(包括制止侵权行为支出的合理开支)1500元。

黑龙江省鸡西市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百七十

九条,《中华人民共和国商标法》第五十七条、第六十三条第一款和第三款,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十七条、第二十一条第一款规定,判决如下:

一、鸡西某超市自本判决生效之日起停止销售侵害上海某公司第111××号“××A”注册商标专用权商品的行为;

二、鸡西某超市于本判决生效之日起十日内赔偿上海某公司的经济损失1500元;

三、驳回上海某公司的其他诉讼请求。

宣判后,双方当事人均未上诉,一审判决已经生效。

【法官后语】

审理商标侵权纠纷案件首先要判断被诉行为是否构成商标侵权,其次认定行为人应否承担赔偿责任,最后确定赔偿数额。在知识产权批量维权案件中,权利人整体诉讼维权规模可以作为个案中损害赔偿计算的考量因素。

一、关于侵权行为认定与责任承担

首先,判断经营者是否构成商标侵权,法律依据为《中华人民共和国商标法》第五十七条第一项、第二项、第三项。凡未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标;或未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆;或销售侵犯注册商标专用权的商品的,均构成侵犯注册商标专用权。本案被诉侵权商品使用的“××A”商标与涉案第111××号“××A”注册商标相同,核定使用的花露水商品属同种商品。上海某公司提交的公证书能证明鸡西某超市销售了被诉侵权商品,故应认定鸡西某超市构成商标权侵权。

其次,判断经营者是否承担责任。商品经营者负有辨别并经营真实商品的诚信义务,须对所经营的商品来源施以充分注意。《中华人民共和国商标法》第六十四条规定,只有在销售者不知道销售的商品系侵权产品,

且能够证明该商品合法取得并说明提供者时，销售者构成侵权但不需承担赔偿责任。具体到

